



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/21/2022, 12/108/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

1 תובעת
נציגות הבית המשותף באמצעות רונן פנקר מרזל, אחר
040023582
מיכשויילי 16, אשדוד
טל': 054746625

נגד

1 נתבעים
סבטלנה קג'דג', ת.ז. 31177819

2 ודים אורליאנסקי, ת.ז. 314576612

באמצעות ב"כ: עו"ד בוטון שחר
החשמונאים 90, תל אביב - יפו
טל': 0528670696 פקס: 037744442

1 תובעים שכנגד
סבטלנה קג'דג', ת.ז. 31177819

בתיק:
12/21/2022

2 ודים אורליאנסקי, ת.ז. 314576612

באמצעות ב"כ: עו"ד בוטון שחר
החשמונאים 90, תל אביב - יפו
טל': 0528670696 פקס: 037744442

נגד

1 נתבעת שכנגד
נציגות הבית המשותף באמצעות רונן פנקר מרזל, אחר
040023582
מיכשויילי 16, אשדוד
טל': 054746625

פסק דין

1. עניינן של התביעה והתביעה שכנגד בתיק זה בבית המשותף הממוקם ברח' מיכשויילי 16 באשדוד, הידוע כגוש 2458 חלקה 36 אך טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים וכולל 32 דירות (להלן: **הבית המשותף**).
2. התובעת/הנתבעת שכנגד היא הנציגות הנבחרת של הבית המשותף (להלן: **הנציגות**) והנתבעים/תובעים שכנגד הם בעלי הזכויות בדירה מס' 1 ובדירה מס' 12 בבית המשותף (להלן: **הנתבעים**).

התביעה העיקרית (תיק 12/108/2021)

3. הנציגות הגישה תביעה על גבי טופס שמולא בכתב יד ובה עתרו למתן צו המורה על סילוק ידם של הנתבעים מחדר אשר יועד במקור ושימש בשנותיו הראשונות של הבית המשותף כחדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/21/2022, 12/108/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשאבות של הבית המשותף. לפי הנתען הנתבעים השתלטו על חדר המשאבות והפכו אותו למחסן שבשימושם הייחודי, לאחר שסילקו ממנו את המשאבות ומכלי המים, כל זאת בלא שניתנה הסכמת כלל בעלי הדירות לתפיסתם הייחודית בחדר זה. כן נדרשו הנתבעים לשלם חובם לנציגות בגין אי-תשלום דמי ועד.

4. בכתב הגנתם טענו הנתבעים כי חברת הנציגות הקודמת, אינה רובלינסקי, מסרה בידיהם אישור בכתב ביום 20.4.17, כי הם רשאים לסדר ולנקות את חדר המשאבות שיצא מכלל שימוש ולהעביר אותו לרשותם. כמו כן הנתבעים החתימו את מרבית בעלי הדירות על הסכמתם לאישור שניתן ע"י הנציגות. בהסתמך על אישור הנציגות ומרבית בעלי הדירות, הנתבעים שיפצו מן היסוד את חדר המשאבות והשקיעו בו כ-20,000 ₪.

התביעה שכנגד (תיק 12/21/2022)

5. הנתבעים ביקשו בתביעתם צו המורה לנציגות להמציא לידיהם דו"חות כספיים והעתקי קבלות, חשבוניות וכל מסמך אחר שבעל דירה רשאי לעיין בו בהתאם לסעיף 16 לתקנון המצוי ומצוי בידי הנציגות. כן עתרו לצו המורה לנציגות לפעול להסרת מחסנים שהקימו בעלי דירות אחרים בקומת הקרקע בלא הסכמתם.

6. בכתב ההגנה לתביעה שכנגד טעה הנציגות כי נכון לחודש אפריל 2022 הנתבעת 1 חייבת לקופת הנציגות סך של 2,300 ₪ והנתבע 2 חייב לקופה המשותפת סך של 600 ₪. הובהר כי הנתבעים מוזמנים בכל עת לעיין במסמכים שבידי הנציגות ולצלם אותם אך לא לקבל את המקור. אשר לסגירת חלקה האחורי של קומת הקרקע, נטען כי הדבר נעשה בהסכמת כלל בעלי הדירות על מנת למנוע כניסה של עבריינים ונרקומנים לשטח לבית המשותף ושהייה בו.

תמצית ההליכים עד כה

7. בתיק זה נערכו 3 דיוני קדם משפט וכן דיון הוכחות בסופו נשמעו סיכומים בעל פה.
8. בעקבות הדיון הראשון שהתקיים בפני ביום 7.6.22 הוסכם כי הנתבעת 1 תעביר לידי הנציגות סך של 2,900 ₪ בגין חלקה בתחזוקת הבית המשותף נכון לאותה עת (חובו של הנתבע 2 סולק קודם לכן). כן הוסכם כי הנציגות תעביר לידי ב"כ הנתבעים תדפיסי בנק של שני החשבוניות שהתנהלו תחת שמה לתקופה שמחודש מרץ 2021 עד מאי 2022, דו"חות הכנסות והוצאות לתקופה האמורה וכן את כל החשבוניות והצעות המחיר שהונפקו עבור הנציגות בתקופה זו.
9. בדיון הציעה הנציגות לנתבעים כי יקימו לעצמם מחסן בסמוך למיקום בו הקימו בעלי דירות אחרים מחסן בקומת הקרקע ועל חשבונם.
10. לאחר הדיון התקבלו אישורים כי הסכום שהנתבעת 1 התחייבה לשלם לקופת הנציגות שולם ומנגד הומצאו לידי ב"כ הנתבעים המסמכים שהנציגות התחייבה להמציא.
11. המחלוקת בתביעה העיקרית:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/21/2022, 12/108/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כבר לאחר הדיון הראשון קיבלו הנתבעים את עמדתי הבאה: אף אם ניתנה להם בשעתו הסכמה מאת הנציגות וחלק מבעלי הדירות לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף, הרי משלא הוצג הסכם כתוב בנושא, ולא הוסכם גם לשיטתם על הצמדה קניינית של חדר המשאבות לדירותיהם ולא נקבע פרק זמן קצוב לשימוש הייחודי לו הם טוענים, די בכך שאחד מבעלי הדירות, לא כל שכן הנציגות הנבחרת, דורשים כי הנתבעים ישיבו את החזקה והשימוש בחדר המשאבות לייעודו המקורי, או לחלופין להעמידו לרשות הנציגות וכלל בעלי הדירות כרכוש משותף, על מנת להקים חובה שבדין על הנתבעים לעשות כן.

12. אבן הנגף העיקרית לסיום המחלוקת בתביעה העיקרית הינה דרישת הנתבעים לפיצוי העולה על 20,000 ₪ כתנאי לפינוי חדר המשאבות מכל חפץ שהניחו בו ומסירת החזקה בו חזרה לידי הנציגות. כל מאמצי להביא את הצדדים לידי הסכמה בנושא זה נחלו כישלון ועל כן הוריתי על קיום דיון ההוכחות להצגת ראיות ושמיעת עדי הצדדים וחקירתם.

13. ביום 14.6.23 התקיים בפני דיון הוכחות. לאחר שנשמעה עדות חבר הנציגות הנוכחית; עדות השמאי מטעם הנתבעים; עדות חברת הנציגות לשעבר אינה רובלינסקי, ועדות בנה של הנתבעת 1 הצעתי לצדדים מתווה שייתר את הצורך להכריע במרבית המחלוקות העובדתיות והמשפטיות שנתגלו בין הצדדים כך שהכרעתי תתמקד בשאלה איזה פיצוי יקבלו הנתבעים כתנאי לפינוי חדר המשאבות והשבת מעמדו כחלק מהרכוש המשותף אשר כלל בעלי הדירות יכריעו איזה שימוש ראוי לעשות בו כיום.

14. הוסכם כי לתובעת יינתן פרק זמן ארוך אך לא יותר משנה על מנת להיערך לגבייה של הסכום שייפסק לטובת הנתבעים - בקיזוז חלקם היחסי, וכי הסכומים שייגבו ע"י הנציגות לשם כך יופקדו בידיו הנאמנות של ב"כ הנתבעים עד לגביית מלוא הסכום. רק לאחר העברת מלוא הסכום לידי ב"כ הנתבעים יידרשו הנתבעים תוך 14 יום לפנות את חדר המשאבות ולמסור אותו לידי הנציגות. כן הוסכם כי הנציגות לא תתנגד לכך שהנתבעים יציבו מחסן עבור שימוש הפרטי בסמוך למחסנים שהציבו בעלי דירות אחרים בקומת הקרקע.

15. לאחר מכן סיכמו הצדדים טענותיהם לעניין ההיקף והשווי הכספי של השיפוץ שבצעו הנתבעים בחדר המשאבות ולהוצאות ההליך.

סיכום ביניים

16. התביעה שכנגד: נוכח מסירת המסמכים המבוקשים מאת הנציגות לידי הנתבעים התייתר הדיון בסעד זה. אשר למחסנים שהקימו חלק מבעלי הדירות בקומת הקרקע ונוכח הסכמות הצדדים בעניין, אני מורה כי לא תשמענה טענות הנתבעים כנגד עצם ההקמה של המחסנים והשימוש בהם ע"י בעלי דירות אחרים בבית המשותף. הסכמת הנתבעים ניתנת בכפוף להסכמת הנציגות כי לכל אחד מהנתבעים שמורה הזכות להקים עבור דירתו מחסן באותו מיקום ובאותו גודל של המחסנים שהוקמו בקומת הקרקע ע"י בעלי דירות אחרים. עם זאת, אני מורה כי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/21/2022, 12/108/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים לא יהיו רשאים להשתמש במחסן, ככל ויציבו כזה כאמור לעיל, כל עוד לא פינו את חדר המשאבות מכל חפץ ומתקן שהתקינו בו ומסרו את מפתח הדלת לידי הנציגות. בנסיבות העניין אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו בכל הנוגע לתביעה שכנגד.

17. התביעה העיקרית: אני קובע כי החוב הכספי של הנתבעים לקופת הבית המשותף, נכון למועד הדיון שהתקיים ביום – סולק. ככל שנצבר לחובת הנתבעים חוב נוסף בגין אי-תשלום חלקם בתחזוקת הרכוש המשותף הרי שעליהם לפרוע אותו בהקדם על מנת לחסוך הליך משפטי נוסף ומיותר.

18. בהתאם להצעתי ולהסכמת הצדדים אני קובע כי על הנתבעים להשיב את חדר המשאבות שקיבלו לחזקתם לידי הנציגות ועל השבת מעמדו כחלק מהרכוש משותף הלכה למעשה, ולאפשר לנציגות לפעול התאם להחלטת כלל בעלי הדירות בדבר את השימוש שיעשה בו. כמו כן אני קובע כי חדר המשאבות ניתן בשנת 2017 לשימושם הבלעדי של הנתבעים בהתאם לאישור הנציגות באותה עת ומרבית בעלי הדירות ועל כן הנתבעים זכאים לשיפוי בגין ההשקעות שבצעו בחדר זה.

דיון והכרעה בשאלת הפיצוי המגיע לנתבעים

19. בעקבות אסיפה שעל קיומה הוריתי בהחלטתי מיום 17.11.22, הודיעו הנתבעים על רצונם לקבל פיצוי בסך 20,000 ₪ אשר נדחתה מכל וכל ע"י יתר המשתתפים.

חוות דעת השמאי מטעם הנתבעים, מר מאיר אייל

20. חוות הדעת הראשונה ניתנה ביום 23.11.22. בחוות דעת זו צוינו ראשי הפרקים הבאים כעבודות שבוצעו ע"י הנתבעים בחדר המשאבות: עבודות טיח וסיד; עבודות צבע; עבודות אינסטלציה; עבודות מידוף; תיקון וסידור דלת כניסה. האומדן הכולל של העבודות הועמד ע"ס של 22,400 ₪ בצירוף מע"מ.

21. לאחר שהוריתי על ביקור של הנציגות בחדר המשאבות על מנת שיתרשמו במו עיניהם מההשקעה בו, ולאחר שביום 20.3.23 נערך בפני הדיון השלישי, בו עלו טענות קשות מצד הנציגות נגד ממצאי חוות דעת השמאי, הוגשה ביום 25.5.23 חוות הדעת השנייה של השמאי מטעם הנתבעים. בחוות דעת זו נטען כי הנתבעים בצעו ריצוף של רצפת חדר המשאבות, לאחר יציקת שכבת בטון, בצוע פילוס ומילוי חול, והתקינו צינור מים חמים עם ברז.

22. עבודות הריצוף תומחרו לפי עלות של 290 ₪ למ"ר כאשר שטח החדר נקבע ל 10 מ"ר; עבודות יציקת הבטון וההכנה לריצוף הוערכו בשווי של 17,000 ₪; עבודות האינסטלציה הוערכו בשווי של 1,300 ₪ ועבודות ניקיון בשווי 350 ₪. על כן, הסתכם אומדן העבודות שבוצע להערכת השמאי בסך של- 21,550 ₪ בצירוף מע"מ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/21/2022, 12/108/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. בחקירתו נדרש השמאי להסביר את השוני הרב שבין שתי חוות הדעת ומדוע ביקש להתעלם מחוות הדעת הראשונה והצדיק זאת בטענה לקשיי שפה ואי-הבנה מול הנתבעת 1 טרם ניתנה חוות הדעת הראשונה. כן טען כי התבקש ע"י הנתבעים שלא לכלול בחוות הדעת השנייה חלק מראשי הפרקים שצוינו בחוות הדעת הראשונה, כגון הפרק על מידוף והפרק על יישום טיח שחור וסיד (ראו עמ' 6, ש' 20-34).

24. ברי כי חוות הדעת הראשונה שווה כקליפת השום ואין מקום להתייחס לראשי הפרקים שצוינו בה.

25. מהימנות המומחה מטעם הנתבעים התערערה בעיני קשות נוכח שתי חוות דעת שונות מאד שניתנו ביחס לאותו חדר, ששטח רצפתו 10 מ"ר בלבד ובהפרש של חצי שנה בלבד וכאשר ההסברים שנתן לשוני המהותי ביניהן אינם מניחים את הדעת. מלכתחילה יש לזכור כי מדובר באומדן בלבד של עבודות וחומרים שבוצעו להערכת השמאי, בלא שהוצגו כתבי כמויות, הצעת מחיר, חשבוניות או קבלות, או תיעוד של העבודות בזמן אמת. גם העובדה כי בשורה התחתונה שתי חוות הדעת כמעט זהות באומדן הכולל של העבודות שבוצעו הנתבעים מעוררת תמיהה.

26. במהלך שמיעת העדויות הוצגה והוגשה בפני תמונה באמצעות העד מיכאל קצדזי (נ/4) המתעדת את מצב חדר המשאבות סמוך לאחר שנמסר לחזקת הנתבעים. ניכר כי חדר המשאבות באותה עת כבר לא שימש את ייעודו המקורי וכי המשאבות ומיכל המים היו מושבתים. ברי כי הנתבעים נדרשו לפנות את מכלי המים המושבתים, צנרת שלא היתה בשימוש ופסולת וחפצים שונים.

27. לטענת מר קצדזי, בנה של הנתבעת 1 (עמ' 13, ש' 14, 15, 27), הנתבעים שילמו לעובד זר שבצע את כל עבודות השיפוץ סכום של כ- 24,000 ₪.

28. לאחר ששמעתי את עדות בנה של הנתבעת 1 אני נכון להניח כי מרבית העבודות שצוינו במסגרת חוות הדעת השנייה מטעם השמאי אכן בוצעו. עם זאת, יצוין כי הנתבעים לא השכילו להביא לעדות את מי שבצע בפועל את העבודה והודו כי שילמו לו במזומן ולכן אין בידיהם חשבוניות/קבלות, או כל אסמכתא אחרת לעניין היקף העבודות והחומרים. כאמור, אף לא הוצג תיעוד העבודות בזמן אמת. על כן אני קובע כי הנתבעים לא הרימו את הנטל להוכיח כי מי מטעמם הניח חיזוקי ברזל וסיתת את הפאנלים בקיר חדר המשאבות, או בצע חציבה בחדר המשאבות לשם הנחת צינור המים שחובר לדוד של הנתבעת 1.

29. כמו כן מקובלת עלי טענת חבר הנציגות כי התעריפים לפיהם חושבו שווי החומרים והעבודות נראים מוגזמים חרף טענת השמאי.

30. לאחר ששקלתי את העדויות שנמסרו בפני בנושא, התמונות שהוגשו וחוות הדעת מטעם הנתבעים, ובהעדר כל אסמכתא בדבר העלות בפועל של החומרים והעבודה שבוצעו ע"י הנתבעים בחדר המשאבות, אני סבור על דרך האומדן והגיון הדברים כי יש להעמיד את שיעור השקעת הנתבעים בחדר המשאבות על סך כולל של 7,300 ₪ לפי האומדן הבא:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/21/2022, 12/108/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- ריצוף: 2,500 ₪;
- בטון חול וברזל: 2,000 ₪;
- עבודת היציקה והפילוס: 2,000 ₪;
- עבודות ועלות חומרים להתקנת צנרת וברז – 500 ₪;
- ניקיון 300 ₪;

31. סכום הפיצוי שנפסק לטובת הנתבעים מהווה הוצאה לשם ניהול ותחזוקת הבית המשותף כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. על כן על הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בהוצאה זו. משטרם נרשמו זכויות הבעלות של הנתבעים בפנקס הבתים המשותפים, אני מורה כי חלקם היחסי של הנתבעים, אותו יש לקזז מסכום הפיצוי שנפסק הוא $1/32$ עבור כל אחד מהם, קרי 228 ₪.

סוף דבר

32. סכום הפיצוי לו זכאים הנתבעים בגין השקעתם בחדר המשאבות נקבע על סך של 7,300 ש"ח. בקיזוז חלקם של הנתבעים ברכוש המשותף בסך 456 ₪, **על הנציגות לשלם לנתבעים סך של 6,843 ₪**. סכום זה ייגבה ע"י הנציגות מאת יתר בעלי הדירות באופן שווה ויופקד בידיו הנאמנות של ב"כ הנתבעים. מיד לאחר הפקדת מלוא הסכום שנקבע על הנציגות ליידע את ב"כ הנתבעים ולדרוש ממנו להודיע על כך לנתבעים. באחריות ב"כ הנתבעים להעביר לידיהם את הסכום שהופקד בידיו, אך רק לאחר שוודא כי הופקד בידיו מלוא הסכום.

33. תוך 14 יום לאחר מתן הודעת הנציגות בדבר הפקדת מלוא הסכום, על הנתבעים לפנות את חדר המשאבות מכל חפץ ומיטלטלין וכן לפרק ולהוציא את כל המדפים שהתקינו בחדר זה על תכולתם. כן ינתקו את צינור המים שחובר לדירת הנתבעת 1 ויפנו אותו מהחדר. לבסוף, ימסרו לנציגות מפתח לדלת הכניסה של החדר.

34. לא מצאתי לנכון לקבוע פרק זמן מקסימלי, כגון שנה, שרק במסגרתו תהא רשאית הנציגות לשלם לנתבעים את סכום הפיצוי שנקבע ולקבל לידה את החזקה בחדר המשאבות. לא ניתן להקנות לנתבעים זכות שימוש וחזקה בלתי מוגבלים בזמן בחדר המהווה רכוש משותף, רק בשל מחדל של הנציגות לשלם להם את הפיצוי המוסכם בפרק זמן כזה או אחר. עם זאת, אני מורה כי סכום הפיצוי שנקבע יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק בחלוף שנה ממועד פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

35. לאחר קבלת החזקה בחדר המשאבות בידי הנציגות אני מורה כי עליה לכנס תוך 45 יום אסיפה שלא מן המניין של בעלי הדירות על מנת לדון בשימוש שייעשה בחדר המשאבות, לרבות החזרתו למצב בו יוכל למלא את ייעודו המקורי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/21/2022, 12/108/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות ההליך

36. חרף טענות ב"כ הנתבעים בדבר התעקשות חבר הנציגות שלא לפצות בסכום משמעותי את הנתבעים כתנאי לפינוי חדר המשאבות, יש לזכור כי הסעדים אותם ביקשה הנציגות כנגד הנתבעים ניתנו במלואם: הן צו המורה לנתבעים לפנות את חדר המשאבות ולהשיבו כרכוש משותף לידי הנציגות והן צו המורה להם לשלם את חובם כאשר אין חולק כי שולם בעקבות הגשת התביעה. אמנם, הוסכם בתום שלב ההוכחות כי הנתבעים קיבלו בשעתו זכות בלעדית להשתמש בחדר המשאבות וזכאים לפיצוי בגין השקעותיהם בחדר, אך אני סבור כי אין לבוא בטענות לנציגות על סירובה לשלם לנתבעים את מלוא הסכום שהציגו הן במהלך אסיפת בעלי הדירות שכונסה בעניין והן בתגובה לחוות דעת השמאי הראשונה, אשר ממנה ביקש לחזור לאחר מכן, והן בתגובה לחוות הדעת השנייה של השמאי. יש לזכור כי הנציגות בתביעה דן משמשת כידם הארוכה של יתר בעלי הדירות ואין לצפות שטיטול על עצמה חיוב כספי בהסכמה אשר תחייב למעשה את כלל בעלי הדירות, לשלם לנתבעים פיצוי של עשרת אלפים שקלים ויותר, מקום בו לא שוכנעה כי סכום זה מגיע להם בדיון.

37. לטעמי יש מקום לחייב הנציגות בעלות שכר העדה מטעם הנתבעים בסך 300 ₪, ובשכר טרחת עו"ד בגין דיון ההוכחות בהתחשב בכך שאמלא התקיים דיון ההוכחות לא ניתן היה להגיע למסקנה כי צדקו הנתבעים בטענתם כי ניתנה להם בשעתו הסכמה של הנציגות ומרבית בעלי הדירות לקבל את החזקה בחדר המשאבות לשימושם הבלעדי וכי הם זכאים לפיצוי בגין השקעתם בחדר זה.

38. כמו כן שוכנעתי כי היה הכרח לשמוע עדויות, לרבות חקירת השמאי מטעם הנתבעים, על מנת לייצר מסגרת כללית בדבר סוג עבודות השיפוץ שבצעו הנתבעים בחדר המשאבות והיקפן

39. אשר לעלות חוות דעת השמאי מטעם הנתבעים, הרי שבנוגע לחוות הדעת הראשונה ביקשו הנתבעים שלא תשמש כראיה ואילו חוות הדעת השנייה לטעמי הניחה תשתית מינימלית ולא יותר לצורך גיבוש אומדן ריאלי של עלויות ההשקעה שבצעו הנתבעים בחדר המשאבות. לפיכך, אני מורה סבור כי על הנציגות לשאת בעלות חוות הדעת השנייה בסך 1,000 ₪ משלא הוגשה חוות דעת נגדית מטעמה.

40. בהתחשב בכל האמור בפרק זה, אני מורה כי הנציגות תשלם לנתבעים, באמצעות בא כוחם, הוצאות כוללות בסך של 3,300 ₪ וזאת תוך 45 יום.

ניתן ביום 6 יולי 2023, י"ז תמוז תשפ"ג, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין